

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 08 tháng 09 năm 2026

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HÒA GIẢI TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Kính gửi:

- Cơ quan có thẩm quyền cử Hòa giải viên lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã (bộ phận Lao động – Người có công – Xã hội);
- Hòa giải viên lao động.

Tôi tên là: ██████████

Sinh ngày: ██████████

Số CCCD: ██████████ Ngày cấp: :11/05/2022 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Hộ khẩu thường trú: ██████████, Phường Long Phú, Tỉnh An Giang

Chỗ ở hiện tại: ██████████, Phường Phú Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại liên hệ: ██████████

Tôi làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền cử Hòa giải viên lao động tổ chức hòa giải tranh chấp lao động cá nhân giữa tôi và người sử dụng lao động về việc không thanh toán tiền lương/tiền công cho thời gian tôi đã làm việc thực tế, đồng thời tự ý quy kết “nghỉ ngang”, “gây thiệt hại” để chiếm dụng/không trả công sức lao động của tôi.

1. Thông tin về bên bị yêu cầu hòa giải

- Tên đơn vị/công ty: CÔNG TY TNHH ĐẬU FOOD
- Địa chỉ trụ sở/địa điểm làm việc: 296 Võ Thành Trang, Phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Người quản lý/phụ trách trực tiếp: chị Lan Anh (nhân sự/quản lý ca) – liên hệ qua Zalo/tin nhắn.
- Hình thức làm việc: Part-time, thử việc; không ký hợp đồng lao động bằng văn bản (thỏa thuận bằng lời nói/tin nhắn).

2. Nội dung vụ việc và quá trình diễn biến

Tôi được tiếp nhận vào làm việc part-time, vị trí thử việc tại đơn vị nêu trên thông qua thỏa thuận bằng lời nói/tin nhắn, không được giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản. Mức lương/tiền công thỏa thuận: Giai đoạn thử việc là 25.000 đồng/giờ; Giai đoạn chính thức là 35.000 đồng/giờ.

Quá trình làm việc thực tế của tôi: từ ngày 20/08/2026 đến hết ngày 21/08/2026/, tổng số ngày công đã làm: 2 ngày (có điểm danh/ảnh chụp/ lịch làm việc và tin nhắn phân công làm căn cứ).

Vào khoảng 18:56 ngày 23/08/2026, phía nhân sự (chị Lan Anh) gửi lịch làm và vị trí địa điểm làm việc (điểm B16, kèm vị trí Google Maps và hình ảnh quây). Lúc 19:11 cùng ngày, tôi phản hồi “Dạ chị”. Sau khi xem xét địa điểm, nhận thấy nơi làm việc xa, không thuận tiện để gắn bó lâu dài, tôi đã chủ động nhắn tin xin nghỉ việc lúc 19:55 ngày 23/08/2026 (chưa quá 01 giờ kể từ khi nhận lịch/địa điểm), với nội dung xin lỗi và mong được thông cảm. Đến 13:03 ngày 24/08/2026, chị Lan Anh phản hồi “oke em nha”.

Sau khi chấm dứt việc làm, tôi đã nhiều lần liên hệ yêu cầu thanh toán tiền lương/tiền công tương ứng thời gian đã làm thực tế, đồng thời cung cấp số tài khoản để nhận lương. Tuy nhiên, phía đơn vị không thanh toán mà đưa ra các lý do quanh co, cụ thể:

- Quy kết tôi “nghỉ đột xuất/nghỉ ngang”, “chưa được duyệt mà đã nghỉ”, gây thất thoát cho doanh nghiệp;
- Tự ý cho rằng “tiền hàng thiệt hại đã sản xuất cao hơn lương” của tôi nên không trả lương;
- Đề nghị “mỗi bên 50%”, đồng thời phủ nhận trách nhiệm với lý do “từ đầu không đề cập hợp đồng”, “không hợp đồng thì không trách một phía”.

Tôi khẳng định: Việc không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản (khi pháp luật yêu cầu) là trách nhiệm thuộc về người sử dụng lao động, không làm mất quyền được trả tiền lương/tiền công cho phần việc tôi đã thực hiện. **Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường.** Phía đơn vị đã phản hồi chấp nhận việc xin nghỉ (“oke em nha”). Việc tự ý lấy “hàng đã sản xuất” để trừ/chiếm toàn bộ lương, không chứng minh lỗi, mức thiệt hại thực tế và mối quan hệ nhân quả theo đúng trình tự pháp luật là trái quy định về trả lương và bồi thường thiệt hại.

3. Căn cứ pháp lý

- Bộ luật Lao động năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung) về hợp đồng lao động, thử việc, trả lương, chấm dứt hợp đồng, bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp lao động cá nhân;
- Quy định về trình tự hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của Hòa giải viên lao động; đơn yêu cầu được gửi đến cơ quan có thẩm quyền cử hòa giải viên lao động hoặc trực tiếp tới Hòa giải viên lao động;
- Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là 06 tháng kể từ ngày phát hiện hành vi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp bị vi phạm.

4. Yêu cầu giải quyết

Căn cứ các quy định nêu trên và toàn bộ chứng cứ đính kèm, tôi kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền cử Hòa giải viên lao động tổ chức phiên hòa giải và yêu cầu bên sử dụng lao động:

1) Thanh toán đầy đủ tiền lương/tiền công cho thời gian tôi đã làm việc thực tế, số tiền cụ thể như sau:

- Mức lương/công thỏa thuận: 25.000 đồng/giờ;
 - Số ngày đã làm: 2 ngày(mỗi ngày 3 tiếng);
 - Số tiền phải trả: $2 \times (25.000 \times 3) = 150.000$ đồng
- (Bằng chữ: Một trăm năm mươi ba nghìn đồng).

2) Chấm dứt ngay việc trì hoãn, đùn đẩy, tự ý khấu trừ/chiếm dụng lương dưới danh nghĩa “thiệt hại hàng hóa” khi chưa chứng minh được lỗi, thiệt hại thực tế và chưa đúng trình tự, thủ tục theo pháp luật;

3) Xin lỗi và chấm dứt các quy kết sai trái mang tính xúc phạm uy tín, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của tôi (nếu có);

4) Hỗ trợ, tạo điều kiện thanh toán một lần qua tài khoản do tôi cung cấp ngay sau khi hòa giải thành hoặc theo thỏa thuận tại biên bản hòa giải.

Trong trường hợp hòa giải không thành hoặc hết thời hạn mà việc hòa giải không được tiến hành, tôi xin bảo lưu quyền khiếu nại đến Thanh tra lao động, yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

5. Tài liệu, chứng cứ kèm theo

1. Bản sao CCCD của người đề nghị;
2. In/ảnh chụp toàn bộ tin nhắn Zalo với chị Lan Anh (gửi lịch, vị trí làm việc, phản hồi “Dạ chị”, tin xin nghỉ, phản hồi “oke em nha”, các tin đòi lương và phía bên kia từ chối/đề nghị 50-50);
3. Ảnh điểm danh/lịch làm việc/vị trí quây;
4. Thông tin số tài khoản nhận lương đã gửi cho phía đơn vị;
5. Các tài liệu, chứng cứ khác có liên quan (nếu có).

Tôi cam đoan những nội dung trình bày trên là đúng sự thật; nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

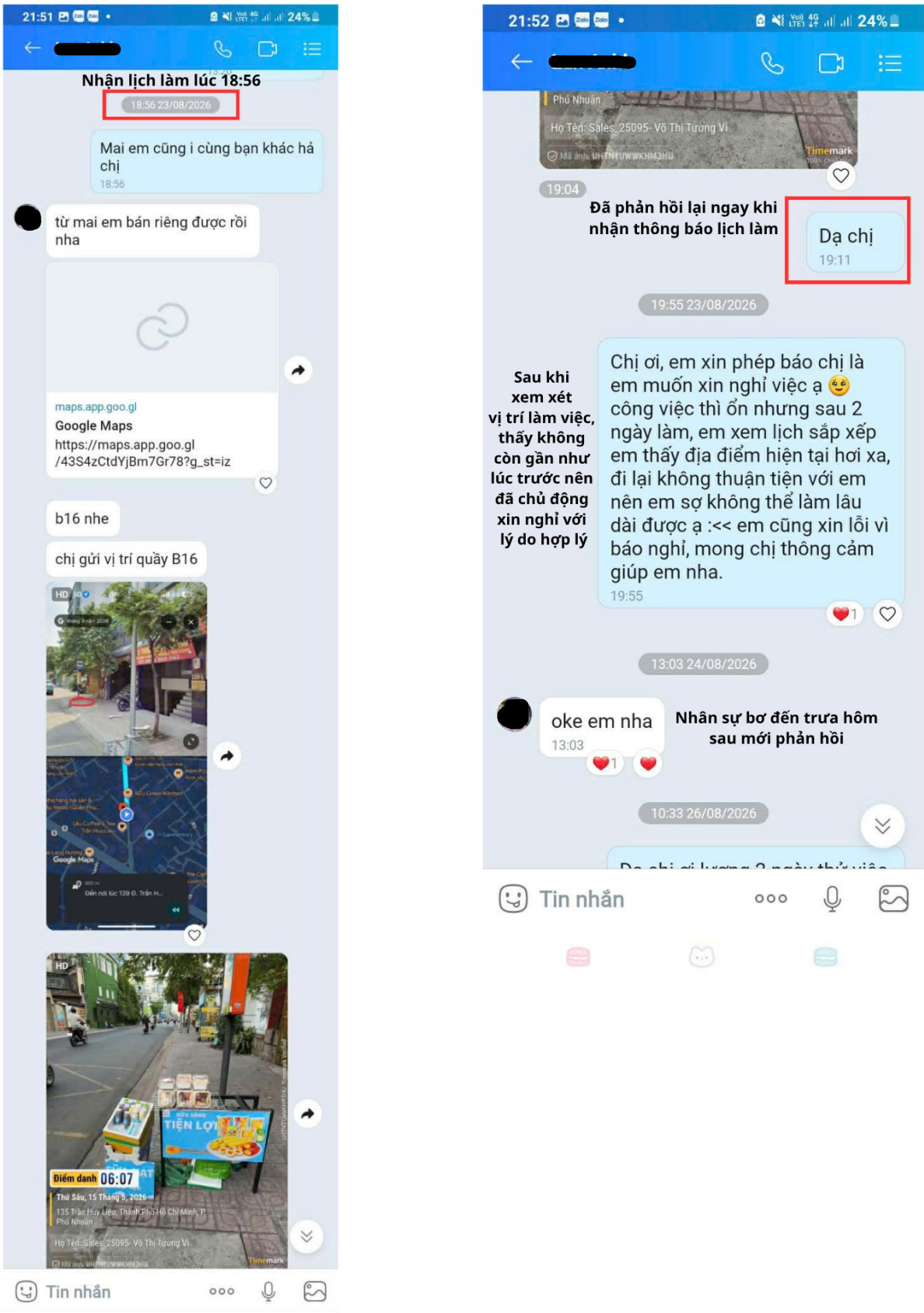
Kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, cử Hòa giải viên lao động và tổ chức hòa giải theo quy định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

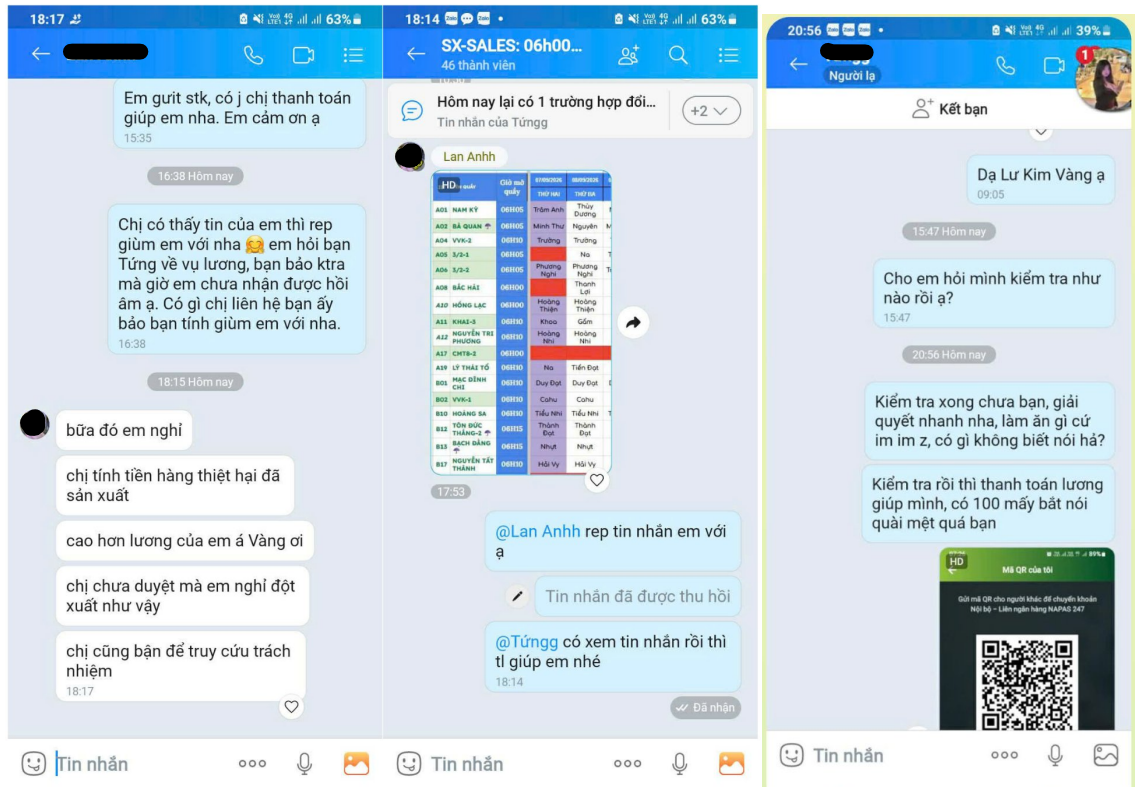
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

[Họ và tên đầy đủ]

DANH SÁCH CHỨNG CỨ KÈM THEO



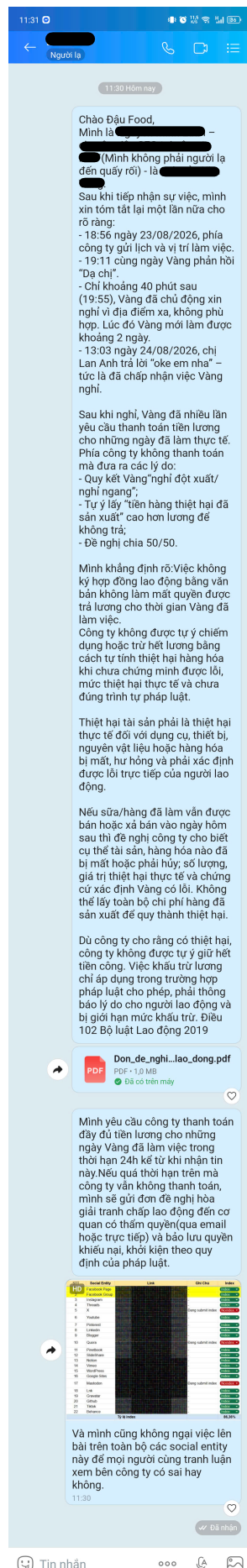
Hình 1: Bằng chứng xin nghỉ với lý do hợp lý, không bỏ việc, nghỉ ngang không thông báo



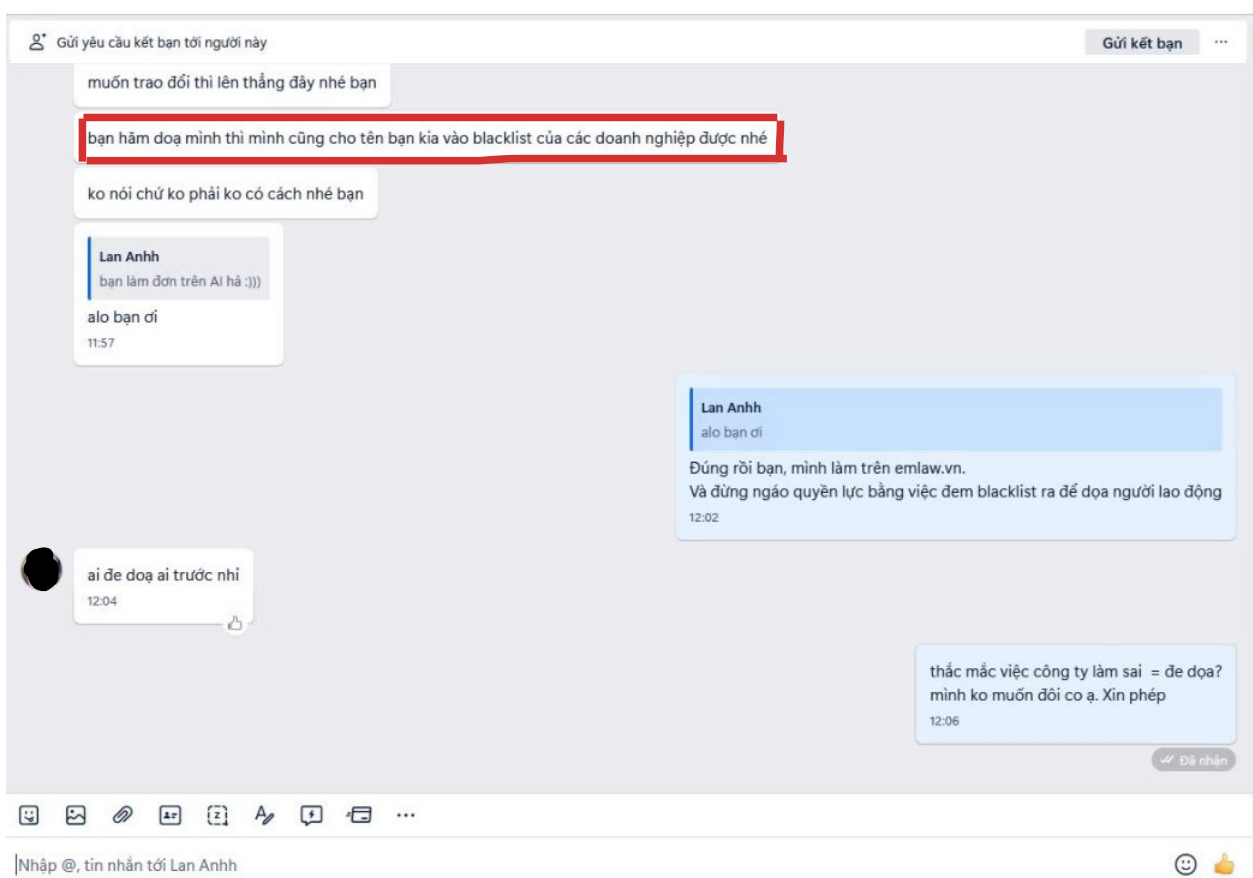
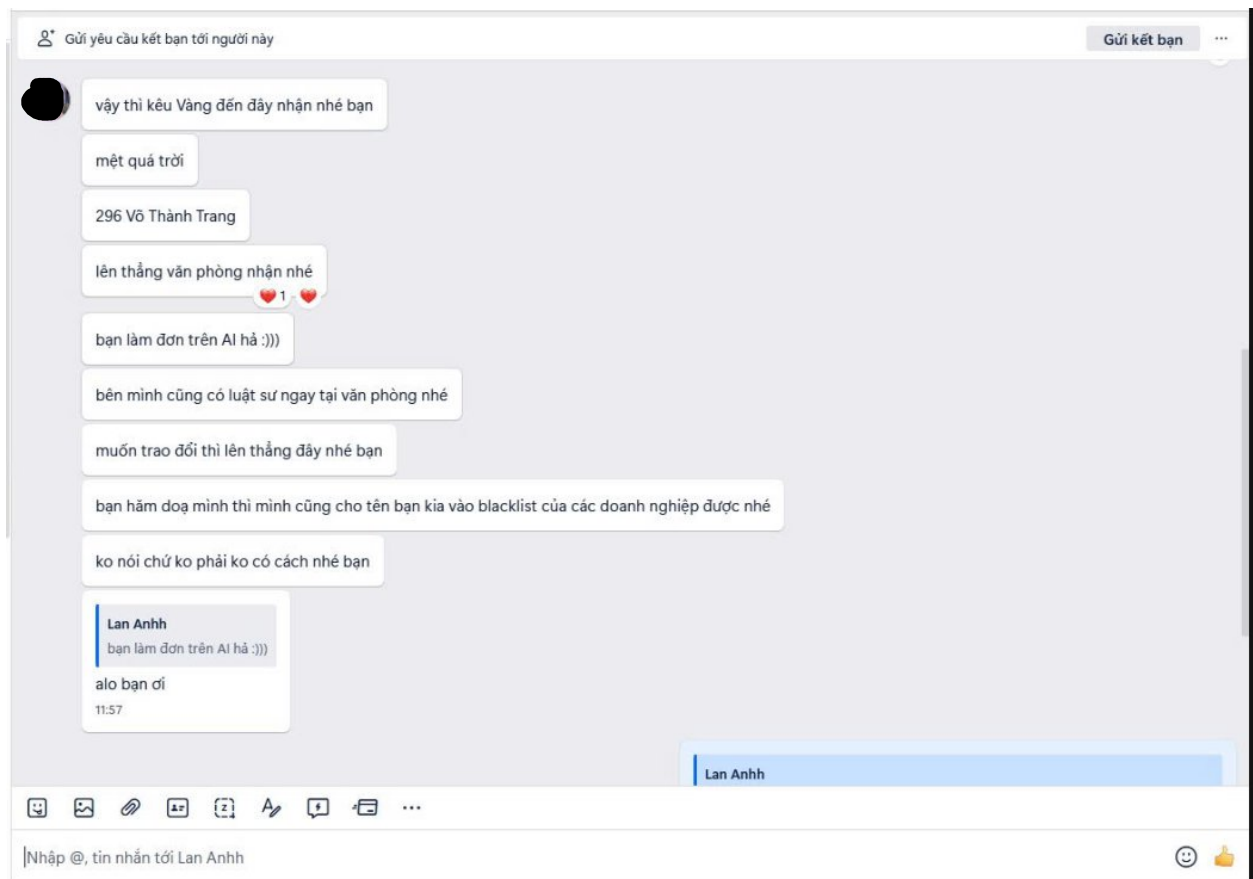
Hình 2: Sau khi yêu cầu thanh toán lương cho những ngày đã làm việc, phía nhân sự không giải quyết mà liên tục bơ tin nhắn, đùn đẩy trách nhiệm, sau đó kick tôi khỏi group chat để tránh đối diện. Đây là hành vi né tránh nghĩa vụ trả lương.



Hình 3: Tin nhắn chị Lan Anh cố đánh đồng việc quên check-out (lỗi thủ tục của người lao động) với việc công ty không trả lương cho ngày đã làm (nghĩa vụ bắt buộc của người sử dụng lao động). Hai việc này hoàn toàn khác nhau. Liên tục đổ lỗi, lấy lý do rằng tôi nghỉ ngang nên trốn tránh việc thanh toán lương.



Hình 4: Đoạn tin nhắn yêu cầu thanh toán lương, không hề có lời lẽ đe dọa



Hình 5: Phía công ty bảo sẽ cho tôi vào blacklist của các doanh nghiệp